

La responsabilité juridique des personnes implique le respect de devoirs et obligations.

Elle peut être :

- Civile : lorsqu'une personne cause un dommage à autrui.
- Pénale : lorsqu'une personne commet une infraction.

Ces deux responsabilités peuvent se cumuler si une infraction cause également un dommage.

La condition indispensable pour engager la responsabilité est l'existence d'un dommage.

➤ Application aux CP

Les CP ont principalement une compétence d'avis, la responsabilité principale en matière de bien-être des travailleurs revenant à l'employeur.

- Responsabilité civile : dépend du statut du CP (employé ou indépendant) plus que de la nature de ses missions.
- Responsabilité pénale : faible, car leur rôle est consultatif.

Se concentre sur les situations où le CP cause un dommage.

Ne traite pas des cas où le CP est lui-même victime.

1. Responsabilité civile du conseiller en prévention (CP)

Principe général :

Fondée sur *l'art. 1382 C. civil* : toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, doit le réparer. Trois conditions doivent être réunies : faute + dommage + lien de causalité :

➤ Faute :

Un comportement qui n'est pas celui qu'aurait eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

Exemples :

- Un CP ne signale pas un risque connu (machine sans carter de protection).
- Un travailleur ne porte pas son équipement de protection individuelle malgré l'obligation.
- Un responsable hiérarchique ne fait pas respecter une procédure de sécurité obligatoire.

➤ Dommage :

C'est une atteinte à un intérêt légitime. Il peut être matériel, corporel ou moral.

Exemples :

- Un travailleur se coupe gravement la main sur une machine mal protégée (dommage corporel).
- Un incendie mal maîtrisé entraîne la destruction d'un stock (dommage matériel).
- Un collègue subit un choc psychologique après un accident grave sur son lieu de travail (dommage moral).

➤ Lien de causalité :

Il doit démontrer que la faute est à l'origine du dommage.

Exemples :

- Si un CP ne signale pas le défaut de protection sur la machine (faute) → un travailleur se blesse gravement (dommage) → la blessure n'aurait pas eu lieu sans cette négligence (lien de causalité établi).
- Si un travailleur chute parce qu'un sol est glissant à cause d'un entretien mal fait (faute) → fracture de la jambe (dommage) → le lien de causalité existe.

- Par contre, si un accident survient pour une raison totalement étrangère (ex. malaise cardiaque indépendant de la situation de travail), il n'y a pas de lien de causalité avec une faute éventuelle d'un collègue ou de l'employeur

Accident du travail (AT) / maladie professionnelle (MP) :

En tant que CP d'un service interne, il peut voir sa responsabilité engagée si, par négligence ou par une infraction à la réglementation relative au bien-être, un collègue subit un AT.

- Toutefois, la loi sur les accidents du travail prime sur le droit civil. Cela signifie que :
 - La victime est indemnisée par l'assureur accidents du travail de l'employeur, même si l'accident résulte d'une faute grave de sa part.
 - Cette indemnité est forfaitaire et limitée aux dommages prévus par la loi (principalement professionnels et matériels).
- Pour les dommages non couverts, la victime ne peut pas agir contre lui sur base du droit commun*, car le CP a le statut de préposé de l'employeur et bénéficie donc de l'immunité civile.
 - Cette immunité empêche toute action civile de la victime contre lui, sauf exceptions prévues par la loi.
 - Elle ne protège pas contre une éventuelle responsabilité pénale.
- Exceptions à l'immunité civile :
 - Si l'AT est causé intentionnellement (ce qui est extrêmement rare), la victime peut agir contre lui.
 - Une simple imprudence grave ou une faute lourde ne suffit pas pour lever l'immunité.
- Concernant les MP éventuellement liées à une infraction de sa part à la réglementation bien-être : en théorie, sa responsabilité civile pourrait être recherchée, mais en pratique, il a aussi l'immunité civile, sauf en cas d'intentionnalité.

❖ En résumé :

En tant que CP interne, il bénéficie d'une large protection grâce au principe d'immunité civile en cas d'AT d'un collègue, même en cas de faute grave. Seule une intention délibérée de causer le dommage pourrait engager sa responsabilité civile. En revanche, sa responsabilité pénale reste possible.

*** Droit commun :**

Le droit commun désigne les règles juridiques générales applicables à toutes les situations, sauf lorsqu'une loi particulière prévoit un régime spécifique.

Responsabilité à l'égard d'un autre membre du personnel

- La relation entre le CP et ses collègues n'est pas contractuelle.

Il ne peut donc être tenu responsable par ses collègues que sur la base de l'article 1382 du Code civil (responsabilité civile extracontractuelle).

Cette règle s'applique sauf disposition légale dérogatoire.

- Il faut également tenir compte :
 - De la limitation de responsabilité prévue par l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail.
 - Des règles d'immunité civile contenues dans l'article 46 de la loi sur les accidents du travail et l'article 51 de la loi sur les MP.

❖ En résumé :

Le CP ne peut être tenu responsable de ses collègues que dans des cas précis et exceptionnels.

Ces textes offrent une immunité civile plus large pour les fautes légères non récurrentes, contrairement à la responsabilité envers l'employeur ou les tiers.

Responsabilité à l'égard de l'employeur

En tant que CP salarié, il peut également causer un dommage directement à son employeur, que ce soit à sa personne ou à ses biens.

- Dans ce cas, l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail s'applique :
 - Sa responsabilité civile envers l'employeur est limitée.
 - Il ne peut être tenu responsable que dans trois situations :
 1. Dol (faute intentionnelle) : il a voulu causer le dommage.
 2. Faute lourde : comportement grossier et inexcusable.
 3. Faute légère présentant un caractère habituel : négligences répétées.

➤ La protection de l'article 18 peut être écartée si une convention collective de travail (CCT) rendue obligatoire le prévoit.

Sans CCT applicable, le CP reste couvert par la limitation de responsabilité prévue à l'article 18.

- Condition : le dommage doit avoir été causé dans l'exécution de son contrat de travail.

❖ En résumé :

En cas de dommage causé à son employeur, le CP bénéficie de la même protection que vis-à-vis des tiers : il n'est personnellement responsable qu'en cas de dol, faute lourde ou faute légère répétée. La seule différence est que cette protection peut être réduite par une CCT obligatoire.

Responsabilité à l'égard d'un tiers

En tant que CP salarié, il peut également causer un dommage à des tiers (fournisseur, visiteurs...)

- Dans ce cas, l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail s'applique :
 - Sa responsabilité civile est limitée.
 - Il ne peut être tenu responsable que dans trois situations :
 1. Dol (faute intentionnelle) : il a voulu causer le dommage.
 2. Faute lourde : comportement grossier et inexcusable.
 3. Faute légère présentant un caractère habituel : négligences répétées.
- Condition : le dommage doit avoir été causé dans l'exécution de son contrat de travail.

❖ En résumé :

En cas de dommage causé à des tiers, le CP n'est personnellement responsable qu'en cas de dol, faute lourde ou faute légère répétée. Il n'est pas responsable pour les fautes légères isolées.

Synthèse de la responsabilité civile du CP

Voici un tableau synthétique résumant la responsabilité du CP selon le destinataire du dommage :

Destinataire du dommage	Base légale principale	Fautes retenues	Protection / Limitation	Exceptions / Responsabilité possible
Employeur (personne ou biens)	Article 18 loi relative aux contrats de travail	Dol (faute intentionnelle), faute lourde, faute légère habituelle	Responsabilité limitée : pas de responsabilité pour fautes légères isolées	Responsabilité si dol, faute lourde, faute légère répétée. Possibilité de déroger via CCT obligatoire
Tiers (ex : visiteur, fournisseur)	Article 18 loi relative aux contrats de travail	Dol, faute lourde, faute légère habituelle	Responsabilité limitée : pas de responsabilité pour fautes légères isolées	Responsabilité si : dol, faute lourde, faute légère répétée. Limitation de responsabilité civile : les fautes légères non récurrentes ne sont pas retenues.
Collègue (AT / MP)	Loi sur les AT, loi sur les MP	Seule la faute intentionnelle (dol) est retenue	Immunité civile quasi totale : la victime est indemnisée par l'assureur AT	Responsabilité seulement en cas de faute intentionnelle (très rare)
Collègues / autres membres du personnel	Article 1382 Code civil + Article 18 loi contrats de travail	Dol, faute lourde, faute légère habituelle	Responsabilité limitée : les fautes légères non récurrentes ne sont pas retenues	Responsabilité si : dol, faute lourde, faute légère habituelle. Immunité renforcée. Les fautes légères non récurrentes ne sont pas retenues.

Base légale – Responsabilité civile

➤ Art. 1382 Code civil :

Responsabilité extracontractuelle (délictuelle) pour tout dommage causé à autrui par une faute, intentionnelle ou non.

Applicable lorsque le CP cause un dommage à des collègues ou à des tiers, hors contrat.

➤ Art. 18 Loi relative aux contrats de travail (10 avril 1971) :

Limite la responsabilité civile des travailleurs, y compris des CP salariés, à certaines fautes : Dol (faute intentionnelle) ; Faute lourde ; Faute légère répétée.

S'applique pour les dommages causés à l'employeur ou à des tiers.

Possibilité de déroger via une CCT obligatoire pour réduire cette protection envers l'employeur.

➤ Art. 46 Loi sur les accidents du travail (10 avril 1971) :

Immunité civile quasi totale en cas d'accident de travail : la victime est indemnisée par l'assureur AT. Le CP n'est responsable qu'en cas de faute intentionnelle très grave.

➤ Art. 51 Loi relative aux MP :

Immunité civile pour les MP similaires à l'AT.

➤ Art. 5 Loi relative au bien-être des travailleurs (4 août 1996) et Art. I.2-13 Code du bien-être au travail :

La responsabilité principale du bien-être revient à l'employeur.

Le rôle du CP se limite à des missions de conseil, réduisant son risque de responsabilité civile mais sans l'exclure complètement.

2. Responsabilité pénale du conseiller en prévention (CP)

➤ La responsabilité pénale du CP est personnelle : il répond uniquement de ses propres fautes. Pas de responsabilité collective. En équipe, seuls les membres ayant accompli l'acte infractionnel peuvent être poursuivis.

- En pratique, le risque de poursuites pénales pour un CP reste faible, mais il augmente si :
 - Il dispose de pouvoirs effectifs de décision (délégation, cumul de fonction, urgence).
 - Son manquement contribue à un dommage corporel (art. 418).
 - Il agit sciemment et volontairement (responsabilité cumulative avec l'entreprise).

Article 127 du code pénal social (CPS)

- Champ d'application de l'article 127

Punit l'employeur, son préposé ou son mandataire qui enfreignent la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs et ses arrêtés.

Sanctions :

- Niveau 3 : en cas d'infraction simple.
- Niveau 4 (plus grave) : si l'infraction entraîne un accident ou des problèmes de santé.

L'absence de dommage n'empêche pas les poursuites.

- Application au CP

Il est rare qu'un CP interne soit qualifié de préposé au sens de l'article 127, vu son rôle consultatif et son absence habituelle de pouvoir de décision.

Sa responsabilité pénale reste néanmoins possible :

- Dans des cas exceptionnels où il dispose d'un pouvoir de décision :
 - Cas d'urgence (article II.1-6 du Code du bien-être) : le CP doit prendre lui-même les mesures nécessaires.
 - Cumul de fonctions : si le CP exerce aussi une fonction avec autorité ou commandement.
 - Délégation explicite par l'employeur, à condition que les conditions légales de délégation soient remplies (compétences, moyens, pouvoir de décision réel, absence d'ingérence de l'employeur).
- Ou en dehors de l'article 127, sur la base de l'article 418 du Code pénal (homicide ou lésions involontaires), si ses manquements dans son rôle d'avis causent un dommage.

❖ En résumé : le CP échappe le plus souvent à l'article 127, mais il n'est pas à l'abri d'une responsabilité pénale en cas de faute personnelle.

Article 418s du code pénal

➤ Contenu de l'infraction

Article 418 du Code pénal : réprime l'homicide ou les lésions corporelles involontaires causés par défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention de nuire.

Les articles 419 et 420 fixent les sanctions.

➤ Conditions de la responsabilité

Pour engager la responsabilité pénale, trois éléments doivent être prouvés :

1. Faute : une négligence suffit, même la plus légère (culpa levissima).
 - Défaut de prévoyance = ne pas avoir prévu des conséquences dommageables qu'une personne raisonnable aurait pu prévoir.
 - Défaut de précaution = avoir conscience des risques mais ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour les éviter.
2. Dommage : il faut un homicide ou une lésion corporelle.
3. Lien de causalité : il doit être démontré que la faute est une condition nécessaire à la survenance du dommage.

Jurisprudence : théorie de l'équivalence des conditions ; toute faute ayant contribué au dommage peut être retenue, même si elle n'est pas l'unique cause.

➤ Différences avec l'article 127 du Code pénal social

Article 127 : une simple infraction à la réglementation suffit, même sans dommage.

Articles 418 s. : exigent un dommage concret (mort ou blessure) + un lien causal avec la faute.

➤ Application au CP

Toute personne peut être poursuivie sur cette base, quel que soit son statut (employé, indépendant, service interne ou externe).

Le CP peut donc voir sa responsabilité engagée si :

- Il néglige son rôle (avis erronés, absence d'alerte, inertie face à un danger identifiable).
- Cette négligence contribue, même partiellement, à un accident ou une atteinte à la santé.

En pratique : les poursuites se concentrent surtout sur l'employeur et la ligne hiérarchique. Le CP est rarement visé.

❖ En résumé : contrairement à l'article 127 (où il est rarement qualifié de préposé), le CP peut plus facilement être poursuivi sur la base de l'article 418, dès lors qu'une faute par négligence de sa part contribue à un dommage corporel.

Article 5 du code pénal

➤ Application au CP

Depuis 2018 : responsabilité cumulative, personne morale + personne physique peuvent être condamnées ensemble. Le CP peut toujours être poursuivi en parallèle de l'employeur si son comportement fautif (ou sa participation) est établi.

❖ En résumé :

Toutefois, les poursuites contre un CP restent rares.

Le risque principal concerne des fautes graves ou une négligence prouvée ayant contribué à une infraction en matière de sécurité/bien-être.

Synthèse de la responsabilité pénale du CP

Voici un tableau synthétique résumant la responsabilité du CP en fonction du texte de loi :

Texte	Conditions	Lien avec le CP	Risques pratiques
Principe général de responsabilité pénale	- Toujours personnelle (pas de responsabilité collective). - Nécessite une faute personnelle.	Le CP ne peut être poursuivi que pour ses propres fautes. En équipe, seule la personne qui a commis l'acte fautif est poursuivie.	Risque limité. Le CP n'est poursuivi que pour ses propres manquements, pas pour ceux des autres.
Art. 127 CPS	- Infraction aux règles de bien-être suffit (même sans dommage). - Sanction aggravée si accident ou atteinte à la santé. - Auteurs visés : employeur, mandataire, préposé.	Le CP interne est un préposé. - Mais en principe, pas de pouvoir de décision, donc rarement responsable. - Risque seulement si : délégation valable, cumul de fonction avec pouvoir décisionnel, cas d'urgence.	Risque très faible dans le cadre normal de ses missions. Responsabilité possible seulement en cas de pouvoir effectif.
Art. 418 s. du Code pénal	- Négligence = défaut de prévoyance ou précaution. - Nécessite faute + dommage (mort/blessure) + lien de causalité. - Toute faute ayant contribué peut-être retenue (théorie de l'équivalence).	Peut être poursuivi si un manquement (avis erroné, inertie, absence d'action) contribue à un dommage corporel. Applicable quel que soit son statut (interne/externe, employé/indépendant).	Risque réel, même sans pouvoir décisionnel, dès lors qu'un dommage est lié à sa négligence. Mais en pratique, poursuites surtout contre l'employeur et la hiérarchie.
Art. 5 du Code pénal	Depuis 2018 : responsabilité cumulative : personne morale + personne physique peuvent être condamnées ensemble.	Si le CP commet une faute, il peut être poursuivi en même temps que l'entreprise. Le décumul n'existe plus, plus de protection indirecte.	Risque élargi depuis 2018 : le CP n'est plus protégé par le décumul. Mais poursuites restent rares dans la pratique.

Base légale – responsabilité pénale :

➤ Art. 127 Code pénal social

Infraction aux règles de bien-être des travailleurs.

Poursuites possibles du CP même sans dommage corporel.

Risque pratique faible dû au rôle consultatif du CP. C'est surtout l'employeur qui est visé.

➤ Art. 418 et suivants du Code pénal

Homicide ou blessures involontaires par négligence.

Conditions : faute + dommage + lien de causalité.

Le CP peut être poursuivi si sa négligence contribue au dommage.

➤ Art. 5 Code pénal

Responsabilité pénale cumulative : personne morale et personne physique.

Depuis 2018, le CP peut être poursuivi avec l'employeur pour les mêmes faits, y compris par négligence.

Risque faible mais réel en cas de faute grave et identifiable.